

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2021년 해외지사 종합감사

제 목 : 부가가치세 환급 추진 필요

관계부서 : △△팀, ○○지사

내 용

1. 업무개요

○○지사는 주 ○○ 대한민국 총영사관(이하 “○○ 총영사관”이라 한다) 부속기관으로 등록되어 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

√√의 부가가치세는 재화와 서비스의 공급 및 수입에 대해 부과되는데, 개인이나 기업이 √√ 내에서 상업, 공업, 농업 또는 전문직 서비스 활동을 행하였을 경우나 재화나 용역이 √√로 수입되었을 경우 부과되고, √√의 부가가치세율은 품목에 따라 1%, 8%, 18%가 있으며 대부분 품목의 세율은 18%이다.

위 부가가치세는 현지 법령에 의해 면세 특권을 가진 외교 대표부, 영사관 및 국제기구의 직원에 대한 상품과 서비스 제공에 대하여는 면제되도록 되어있다.¹⁾²⁾

1) √√ 진출기업을 위한 세무안내(국세청, 발간등록번호 11-1210000-000295-10)

2) 단, ○○지사가 답변서를 통하여 제출한 ‘√√ 외교부 홈페이지 면세카드 정보’에 의하면, 모든 상품이나 서비스 제공에 대하여 부가가치세가 면제되는 것은 아니고 사무실 장비, 전자기기, 식음료, 인쇄물 등의 상품 및 보안유지, 수송·포장·저장, 교통, 통신, 인쇄·발행, 자문·번역·전시·광고, 환대서비스 등의 서비스에 한하여 면제가 가능함

따라서 ○○ 충영사관 부속기관인 ○○지사는 면제가 가능한 항목의 상품과 서비스 제공에 대하여 부가가치세를 면제받아야 하고, 면제받지 않은 경비 지출 건에 대해서는 현지 세무당국에 부가가치세의 환급을 신청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지사는 일부 거래대금의 경우 부가가치세를 면제받고 있었으나, 계약상대자 또는 거래처가 거래대금에 부가가치세를 포함시킨 경비 지출 건에 대하여는 부가가치세의 면제를 요청했어야 하나 그러하지 않았다.

또한 부가가치세를 포함하여 지출한 경비라도 환급 가능 여부를 확인한 후 현지 세무당국에 부가가치세의 환급을 신청했어야 하나 ○○지사는 지사가 개소된 2012. 5. 5.부터 감사일 현재(2021. 6. 18.)까지 부가가치세 환급을 신청한 적이 없었다.

그 결과 수년간 ○○지사는 부가가치세를 면제받지 못하거나 부가가치세 환급금을 받지 않아 해당 금액만큼 예산을 절감하지 못한 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 계약 또는 거래 시 충영사관 부속기관으로서 지위를 상대방에게 고지하고 부가가치세 면제를 요청하여 많은 부분에서 면세 혜택을 보아 온 것으로 판단하고 있다고 답변하면서, 부가가치세 환급 신청은 현지에 법적 지위가 없고 충영사관 명의의 은행계좌와 납세자 식별번호를 통하여 운영되고 있는 지사가 독자적으로 추진하는 것은 불가능하므로 충영사관의 적극적인 협조가 필요한 사안이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ○○지사를 포함하여 전 해외지사의 부가가치세 면제 현황과 환급 가능여부를 확인하시고, 부가가치세 면제 대상이 되는 해외지사의 부가가치세 환급 추진방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)